

Nr. 37 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt. 20. Februar 1939

R 43 II/1523a, Bl. 275 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Kindesannahme als familienrechtliche Einrichtung eigener Art hat wichtige Aufgaben bevölkerungs- und sozialpolitischer Art zu lösen. Die Verwirklichung dieser Aufgaben hängt außer von der Ausgestaltung des materiellen Adoptionsrechts und der für die Durchführung der Kindesannahme maßgebenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen nicht zuletzt davon ab, in welche Hände die Vermittlung der Kindesannahme gelegt ist. Dieser Umstand ist von besonderer Bedeutung deshalb, weil – wie langjährige Erfahrung lehrt – die weitaus meisten Kindesannahmeverhältnisse in ihrem Ursprung aus der Vermittlungstätigkeit eines Dritten hervorgehen. Bei der Kindesannahme ist eine Vermittlung durch Dritte als Einrichtung daher nicht zu entbehren. Von einer solchen Tätigkeit kann eine für die Volksgemeinschaft segensreiche Wirkung jedoch nur dann erwartet werden, wenn sie Kräften anvertraut ist, die außer nach ihrer Sachkunde auch nach ihrer weltanschaulichen Ausrichtung Gewähr dafür bieten, daß sie dem Wohle der Volksgemeinschaft jegliche Erwägungen anderer Art unterordnen werden. Dabei handelt es sich namentlich um die Berücksichtigung erb- und rassenbiologischer Erkenntnisse sowie darum, das Zustandekommen eines Annahmeverhältnisses zu verhindern, wenn die Erziehung des Kindes im Geiste nationalsozialistischer Weltanschauung nach der Persönlichkeit des Annehmenden nicht gesichert erscheint. Diesen Anforderungen wird die vermittelnde Stelle meist dann nicht gerecht werden, wenn die Vermittlung von der Gewährung eines Entgelts oder sonstiger persönlicher Vorteile abhängig gemacht ist, oder wenn sie von Personen oder Einrichtungen gehandhabt wird, die sich in ihrer Tätigkeit nicht ausschließlich von Erwägungen leiten lassen, die mit den Zielsetzungen des Nationalsozialismus im Einklang stehen. Die verantwortungsvolle Aufgabe der Adoptionsvermittlung kann vielmehr nur solchen Personen oder Stellen anvertraut werden, deren Bejahung der weltanschaulichen Grundlagen des nationalsozialistischen Staates außer Zweifel steht und die außerdem über besondere Erfahrungen und Sachkunde auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt und Jugendpflege verfügen. Diese Voraussetzungen liegen bei den Landesjugendämtern und den Jugendämtern vor, die sich schon seit Jahren mit der Adoptionsvermittlung erfolgreich befassen. In gleicher Weise geeignet sind die von der NS-Volkswohlfahrt geschaffenen Einrichtungen, die Reichsadoptionsstelle beim Hauptamt für Volkswohlfahrt und deren Dienststellen.

Mißbräuche und Fehl Vermittlungen, die sich bei einer freien Vermittlung der Kindesannahme besonders leicht ergeben, müssen vermieden werden. Deshalb und um eine einheitliche Handhabung bei der Adoptionsvermittlung sicherzustellen, ist es erforderlich, den Kreis derjenigen möglichst eng zu halten, die sich mit der Adoptionsvermittlung befassen dürfen. Die Vermittlung soll deshalb allein den genannten Stellen Vorbehalten sein. Stellen und Vereinigungen anderer Art sowie Privatpersonen sollen von dieser verantwortungsvollen Tätigkeit künftig ferngehalten werden. Eine Ausnahme hiervon ist lediglich zu rechtfertigen, wenn eine Privatperson auf das

¹ KabVorl. des RJuM, dem RMRk zugeleitet m. d. B. um Verabschiedung im Umlaufverfahren; R 43 II/1523a, Bl. 274 f.; s. auch R 3001/20493, Bl. 318–321. Begründung nach Verkündung des Gesetzes abgedr. in: DJ 1939, S. 701. – Vorgeschichte s. ARH V, Nr. 252.

Zustandekommen eines einzelnen Annahmeverhältnisses hinwirkt, um dadurch dem Annehmenden oder dem Kinde aus verwandtschaftlicher oder sonstiger besonders enger persönlicher Verbundenheit einen Dienst zu erweisen; um Zweifel hierüber auszuschließen, ist diese Mitwirkung, sofern sie nicht geschäftsmäßig erfolgt, ausdrücklich erlaubt worden². Hat die Vermittlung jedoch nicht diesen lediglich durch freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen begründeten besonderen Charakter, so muß sie auch Privatpersonen untersagt sein.

Die Vorschrift des § 2³ soll die Beachtung der Verbotsbestimmung des § 1 sicherstellen⁴.

² Hierzu GesEntw. § 1, zit in ARH V, Nr. 252 Anm. 5.

³ § 2: Strafbewehrung des Verbots in § 1 „mit Geldstrafe und mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit einer dieser Strafen“.

⁴ Die RkEI gab die Vorlage am 3. 3. 1939 in Kabinettsumlauf, setzte die Einspruchsfrist auf 16. 3. fest und teilte, nachdem Widerspruch von keiner Seite erhoben wurde, dem RJuM am 20. 3. ihre Annahme mit; R 43 II/1523a, Bl. 272 f. Hitler fertigte das Gesetz über die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt am 19. 4. 1939 aus (RGL. I S. 795); Anhang, FV 170*. Zuvor hatte der RFSS am 1. 4. 1939 seine bisherige Nichtbeteiligung gerügt und auch für den Verein „Lebensborn e.V.“ das Recht auf Adoptionsvermittlung gefordert; diesem Verlangen wurde mit der 1. DVO vom 2. 1. 1940 (RGL. I S. 26) entsprochen; R 3001/20493, Bl. 333, 378–403. Mit Schreiben an den RJuM vom 29. 11. 1939 trat MD Sommer für den StdF dafür ein, daß die staatl. Jugendämter künftig keine Adoptionen mehr vermitteln sollten, sondern nur die NSV „als die politisch allein maßgebende Organisation der freien Wohlfahrtspflege“: Nur so werde erreicht, „daß das Erbe der konfessionellen Wohlfahrtsorganisationen auf diesem Gebiete ausschließlich der NSV zufällt“. Demnach sei in einer weiteren DVO festzuhalten, daß die konfess. Vermittlungsstellen die Erledigung der noch schwebenden Fälle entgegen § 1 des Gesetzes an die NSV abgeben müßten, nicht an das Jugendamt, was sie bislang vorzugsweise taten. Der RKiM lehnte dies zwar am 11. 1. 1940 als „mit dem Grundgedanken und dem Wortlaut des Gesetzes in Widerspruch“ stehend ab, RL Bormann indes insistierte am 2. 2. gegenüber dem RJuM darauf, „alle noch außerhalb der Jugendämter laufenden Fälle der NSV zu übertragen“; keinesfalls werde mit dem RKiM „eine Regelung befürwortet, die den Wünschen konfessioneller Adoptionsvermittlungsstellen Rechnung trägt“. RJuM und RIM sekundierten, und der RKiM strich im Dez. 1940 die Segel – aber nun waren die meisten der bei Inkrafttreten des AdoptionsvermittlungsG anhängigen Verfahren schon erledigt; R 3001/20493, Bl. 394, 406, 415 f., 459–463; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32652. Die entspr. 2. DVO erging am 7. 3. 1941 (RGL. I S. 125), sie schloß auch Juden von der Gewährung staatl. Adoptionshilfe aus. Die zwischen RIM und Partei-Kanzlei vereinbarten neuen Vermittlungsrichtlinien vom 28. 6./10. 7. 1941 (RMBliV S. 1459; DJ 1941, S. 841) empfahlen nun ausschließlich die NSV-Adoptionsstellen, nicht mehr die Jugendämter, wogegen sich der DGT mit Hinweis auf deren jahrzehntelange Erfahrung vergeblich verwahrte; R 3001/20494, Bl. 53–62. Generell s. PFUNDTNER/NEUBERTII b 63, S. 1–4. Ab 1. 4. 1943 wurde schließlich die Tätigkeit der Reichsadoptionsstelle im HAVW den neu eingerichteten „Gauadoptionsstellen“ übertragen (RMBliV S. 779).

Zitierhinweis

Nr. 37 Begründung zur Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt. 20. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d037>